



قرارداد ارائه خدمات طراحی، توسعه و خدمات دیجیتال

این قرارداد فی مابین اشخاص زیر منعقد گردید:

ماده ۱ – مشخصات طرفین

۱-۱ طرف اول – مجری

نام تجاری Mazorya Group :

نام نماینده سید حسین حسینی سمت مدیر عامل شماره تماس ۰۹۱۹۸۴۰۱۴۷۴ ایمیل HosseinHosseini1993@Gmail.com که از این پس در این قرارداد «مجری» نامیده می شود.

۱-۲ طرف دوم – کارفرما

نام تجاری فرزانه زین العابدین:

نام نماینده فرزانه زین العابدین شماره تماس: که از این پس در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود.

طرفین با اطلاع کامل از مفاد این قرارداد و با پذیرش کلیه تعهدات مندرج در آن، قرارداد حاضر را منعقد می نمایند.

ماده ۲ – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات تخصصی دیجیتال توسط مجری برای کارفرما، مطابق شرح خدمات و مشخصات پروژه مندرج در این قرارداد و پیوست های آن.

خدمات شامل موارد زیر باشد:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| طراحی و توسعه وبسایت | توسعه سیستم ها و سامانه های اختصاصی |
| طراحی و توسعه Backend و API | راه اندازی CI/CD |
| طراحی و توسعه Frontend | اتصال API و سرویس های شخص ثالث |
| طراحی رابط کاربری (UI) | اتوماسیون فرآیندها |
| طراحی تجربه کاربری (UX) | خدمات هوش مصنوعی برای AI |
| توسعه نرم افزارهای تحت وب | بهینه سازی فنی و امنیتی |
| خدمات پیش فاکتور و فاکتور | خدمات نگهداری و پشتیبانی |

شماره قرارداد : ۵۰۶۲۱

تاریخ انعقاد: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷



تبصره: شرح دقیق امکانات، قابلیت‌ها، تکنولوژی‌ها، خروجی‌ها و محدوده پروژه در پیوست مشخصات پروژه درج خواهد شد و پیوست مذکور جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شود.

ماده ۳ – مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ تا ۶۰ روز پس از آن تعیین می‌گردد.

مجری موظف است پروژه را مطابق زمان‌بندی توافق‌شده اجرا نماید.

چنانچه کارفرما در ارائه اطلاعات، محتوا، فایل‌ها، دسترسی‌ها، تأییدیه‌ها یا پرداخت‌های مقرر تأخیر داشته باشد، مدت اجرای پروژه به میزان مدت تأخیر ایجادشده قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴ – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد برابر است با:

۱/۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه پرداخت:

- مرحله اول – پیش‌پرداخت: مبلغ ۷۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴۰ درصد
- مرحله دوم: مبلغ ۷۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴۰ درصد
- مرحله سوم – تسویه کامل: مبلغ ۳۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲۰ درصد

شروع اجرای پروژه منوط به دریافت پیش‌پرداخت مقرر خواهد بود، مگر اینکه طرفین به‌صورت کتبی توافق دیگری داشته باشند.

مشخصات حساب جهت پرداخت:

نام صاحب حساب : سید حسین حسینی

نام بانک : بلو بانک

شماره کارت : ۶۲۱۹۸۶۱۴۷۵۱۶۴۲۶۴

شماره شبای : IR ۹۰۰۵۶۰۶۱۱۸۲۸۰۱۵۳۸۶۲۵۷۴۰۱



پرداخت‌های موضوع این قرارداد صرفاً به حساب فوق انجام خواهد شد. هرگونه تغییر در مشخصات حساب یا روش پرداخت باید به‌صورت کتبی و با تأیید طرفین اعلام و مورد پذیرش قرار گیرد. پرداخت به حساب یا کارت دیگری، بدون اعلام و تأیید کتبی طرف قرارداد، فاقد اعتبار خواهد بود.

تبصره: هزینه سرویس‌های شخص ثالث از جمله هاست، سرور، دامنه، API، سرویس‌های هوش مصنوعی، پیامک، ایمیل، CDN و سایر سرویس‌های خارجی یا داخلی، جزو مبلغ قرارداد محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه صراحتاً در قرارداد یا پیوست مالی ذکر شده باشد.

ماده ۵ – محدوده خدمات

مجری متعهد است صرفاً خدماتی را که در موضوع قرارداد و پیوست مشخصات پروژه درج شده است ارائه نماید.

هرگونه درخواست جدید، قابلیت جدید، صفحه جدید، تغییر اساسی در طراحی، تغییر معماری، اتصال سرویس جدید یا توسعه خارج از محدوده اولیه، به عنوان «درخواست خارج از محدوده قرارداد» محسوب خواهد شد.

مجری موظف است در صورت امکان، هزینه و زمان موردنیاز برای درخواست جدید را به کارفرما اعلام نماید.

اجرای درخواست جدید پس از تأیید کارفرما انجام خواهد شد.

ماده ۶ – تعهدات مجری

مجری متعهد می‌گردد:

۱. خدمات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و حرفه‌ای انجام دهد.
۲. پروژه را مطابق مشخصات مورد توافق اجرا نماید.
۳. اطلاعات محرمانه کارفرما را حفظ نماید.
۴. از اطلاعات و دسترسی‌های کارفرما صرفاً در راستای اجرای قرارداد استفاده نماید.
۵. مشکلات فنی ناشی از اجرای خود را در دوره پشتیبانی بررسی و در صورت تأیید اصلاح نماید.
۶. در صورت توافق طرفین، گزارش پیشرفت پروژه را ارائه نماید.
۷. خروجی‌های پروژه را مطابق محدوده توافق‌شده تحویل دهد.

ماده ۷ – مالکیت دامنه، هاست و سرویس‌ها

در صورتی که دامنه، هاست، سرور، سرویس ابری یا حساب شخص ثالث به نام کارفرما ایجاد یا خریداری شده باشد، مالکیت آن متعلق به کارفرما خواهد بود.



در صورتی که سرویس توسط مجری تهیه شده باشد، شرایط انتقال آن بر اساس توافق طرفین و شرایط سرویس‌دهنده تعیین خواهد شد.

هزینه تمدید سرویس‌ها پس از پایان دوره قرارداد بر عهده کارفرما خواهد بود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

ماده ۸ – تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می‌گردد:

۱. اطلاعات و محتوای موردنیاز پروژه را در زمان مناسب در اختیار مجری قرار دهد.
۲. دسترسی‌های لازم برای اجرای پروژه را فراهم نماید.
۳. پرداخت‌های قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد.
۴. خروجی‌های پروژه را در زمان مناسب بررسی نماید.
۵. ایرادات موردنظر خود را به صورت مشخص اعلام نماید.
۶. مسئولیت قانونی محتوایی را که در اختیار مجری قرار می‌دهد بر عهده داشته باشد.
۷. بدون هماهنگی با مجری، در کد، سرور یا زیرساخت پروژه تغییراتی ایجاد نکند که باعث اختلال در عملکرد سیستم شود.
- ۸.

ماده ۹ – مالکیت فکری

پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد، حقوق استفاده از خروجی اختصاصی تولیدشده برای پروژه، مطابق توافق طرفین، به کارفرما واگذار خواهد شد.

با این حال، موارد زیر متعلق به مجری باقی خواهد ماند، مگر اینکه به صورت کتبی خلاف آن توافق شده باشد:

- ابزارهای داخلی
- دانش فنی
- کدهای عمومی و قابل استفاده مجدد
- روش‌های توسعه
- معماری‌ها و روش‌های فنی عمومی
- کتابخانه‌های عمومی
- سیستم‌ها و ابزارهایی که پیش از این پروژه توسط مجری ایجاد شده‌اند.
- Frameworkها
- Components
- Templateهای عمومی

مجری حق دارد از دانش و تجربه فنی عمومی حاصل از پروژه در پروژه‌های دیگر استفاده نماید؛ مشروط بر اینکه اطلاعات محرمانه یا اختصاصی کارفرما افشا نشود.



ماده ۱۰ – پشتیبانی و گارانتی فنی

مجری پس از تحویل نهایی پروژه به مدت یک سال متعهد به بررسی و رفع ایرادات فنی ناشی از اجرای خود خواهد بود. پشتیبانی شامل موارد زیر نمی شود:

۱. توسعه امکانات جدید
۲. تغییر طراحی
۳. تغییر ساختار پروژه
۴. تغییر نیازمندی های کارفرما
۵. مشکلات ناشی از سرویس های شخص ثالث
۶. مشکلات ناشی از تغییر API ها
۷. مشکلات ناشی از تغییرات سرور توسط اشخاص ثالث
۸. مشکلات ناشی از تغییرات انجام شده توسط افراد غیر از مجری
۹. مشکلات ناشی از استفاده نادرست از سیستم.

تبصره: پشتیبانی بلندمدت می تواند طی قرارداد جداگانه ارائه گردد.

ماده ۱۱ – محرمانگی

طرفین متعهد می گردند کلیه اطلاعات محرمانه ای را که در جریان همکاری دریافت می کنند حفظ نمایند.

اطلاعات محرمانه شامل، ولی محدود به موارد زیر نیست:

- | | | | |
|-----------------|---|------------------------|---|
| اطلاعات تجاری | • | اطلاعات سرورها | • |
| اطلاعات مالی | • | Source Code | • |
| اطلاعات مشتریان | • | مستندات فنی | • |
| اطلاعات کاربران | • | اطلاعات بازاریابی | • |
| رمزهای عبور | • | استراتژی های تجاری | • |
| API Key | • | اطلاعات اختصاصی پروژه. | • |



هیچ‌یک از طرفین حق ندارد اطلاعات محرمانه طرف مقابل را بدون مجوز در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد.

تعهد محرمانگی پس از پایان قرارداد نیز معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲ – امنیت و دسترسی‌ها

کارفرما موظف است در صورت امکان دسترسی‌های موردنیاز پروژه را با سطح دسترسی مناسب در اختیار مجری قرار دهد.

مجری موظف است از اطلاعات دسترسی دریافت‌شده محافظت نماید.

پس از پایان همکاری، دسترسی‌هایی که دیگر موردنیاز نیستند، حسب شرایط پروژه حذف یا غیرفعال خواهند شد.

ماده ۱۳ – تحویل پروژه

تحویل پروژه می‌تواند به صورت مرحله‌ای یا نهایی انجام شود.

کارفرما موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از دریافت هر مرحله، ایرادات یا عدم انطباق‌های مربوط به مشخصات قرارداد را اعلام نماید.

ایرادات اعلام‌شده باید مربوط به محدوده و مشخصات توافق‌شده پروژه باشد.

درخواست‌های جدید یا تغییرات خارج از محدوده، مشمول ماده ۵ قرارداد خواهد بود.

ماده ۱۴ – تأخیر در پرداخت

در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت هر یک از مبالغ قرارداد، مجری حق خواهد داشت اجرای پروژه را تا زمان تسویه مبلغ معوق متوقف نماید.

مدت توقف پروژه به دلیل عدم پرداخت، جزو مدت اجرای قرارداد محسوب نخواهد شد.

در صورت ادامه تأخیر پرداخت بیش از ۱۵ روز مجری می‌تواند قرارداد را مطابق شرایط فسخ قرارداد خاتمه دهد.

ماده ۱۵ – حل اختلاف

طرفین تلاش خواهند کرد اختلافات ناشی از اجرای قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره و توافق حل‌وفصل نمایند.

در صورت عدم حصول توافق، موضوع از طریق مرجع صالح مطابق قوانین قابل اعمال در محل انعقاد قرارداد پیگیری خواهد شد.

ماده ۱۶ – فسخ قرارداد

قرارداد در شرایط زیر قابل فسخ خواهد بود:

۱. توافق کتبی طرفین



۲. عدم پرداخت مطالبات مجری

۳. عدم همکاری اساسی کارفرما

۴. نقض جدی تعهدات قراردادی

۵. استفاده غیرقانونی از خدمات یا خروجی پروژه

۶. ایجاد شرایطی که ادامه همکاری را عملاً غیرممکن نماید.

در صورت فسخ قرارداد، هزینه خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ محاسبه و تسویه خواهد شد.

ماده ۱۷ – مسئولیت سرویس‌های شخص ثالث

مجری مسئول اختلال یا تغییر شرایط سرویس‌هایی که تحت کنترل وی نیستند نخواهد بود. این سرویس‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| • Cloudflare | • AI Provider |
| • Google | • سرویس پیامک |
| • Meta | • سرویس ایمیل |
| • Telegram | • CDN |
| • درگاه پرداخت | • سایر سرویس‌های شخص ثالث. |
| • سرویس‌دهنده هاست و دامین | |

در صورت تغییر API، سیاست، قیمت، محدودیت یا عملکرد سرویس شخص ثالث، هزینه و زمان اصلاحات موردنیاز می‌تواند جداگانه محاسبه گردد.

ماده ۱۸ – فورس مازور

در صورت وقوع شرایط خارج از کنترل معقول طرفین، از جمله:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ۷. جنگ | ۱۲. تحریم یا محدودیت ناگهانی سرویس‌ها |
| ۸. ناآرامی گسترده | ۱. حملات سایبری گسترده |
| ۹. قطعی گسترده اینترنت | ۲. بلایای طبیعی |
| ۱۰. قطعی گسترده برق | ۳. خرابی گسترده دیتاسنتر |
| ۱۱. اختلالات زیرساختی گسترده | ۴. محدودیت یا تصمیمات دولتی |

شماره قرارداد: ۵۰۶۲۱

تاریخ انعقاد: ۱۴۰۵/۰۶/۱۲



۵. از دسترس خارج شدن سرویس‌های حیاتی شخص ثالث

که اجرای قرارداد را غیرممکن یا به شکل جدی دشوار نماید، طرف متأثر مسئول تأخیر ناشی از شرایط مذکور نخواهد بود. طرفین موظفاند در حد امکان برای کاهش آثار شرایط فورس ماژور با یکدیگر همکاری نمایند.

ماده ۱۹ – عدم ایجاد رابطه استخدامی

این قرارداد صرفاً قرارداد ارائه خدمات مستقل است و به هیچ عنوان موجب ایجاد رابطه استخدامی، شراکت، نمایندگی یا وکالت میان طرفین نخواهد شد؛ مگر اینکه در قرارداد جداگانه به صورت کتبی توافق شده باشد.

ماده ۲۰ – اعتبار مکاتبات الکترونیکی

طرفین توافق دارند مکاتبات انجام شده از طریق ایمیل، پیام‌رسان‌ها، سیستم مدیریت پروژه یا سایر روش‌های ارتباطی مورد توافق طرفین، در خصوص هماهنگی‌های اجرایی پروژه قابل استناد باشد؛ مشروط بر اینکه انتساب آن به طرف مربوطه قابل احراز باشد.

ماده ۲۱ – نسخه قرارداد و پیوست‌ها

این قرارداد دو نسخه متحدالمتن تنظیم گردیده و کلیه نسخه‌ها دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

پیوست مشخصات پروژه، پیشنهاد فنی، پیش‌فاکتور، جدول پرداخت و سایر اسناد مورد تأیید طرفین، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند.

پیوست شماره ۱ – مشخصات پروژه

نام پروژه:

Dentistry/ Farzaneh Zainul Abedin

شرح پروژه:

طراحی و توسعه وبسایت اختصاصی کلینیک دندان پزشکی، شامل طراحی رابط کاربری، پیاده‌سازی بخش‌های مورد توافق، معرفی خدمات و پزشکان، مدیریت اطلاعات و امکانات مورد نیاز کاربران، مطابق با مشخصات و نیازمندی‌های مورد تأیید طرفین قرارداد.

تاریخ تحویل:

۱۴۰۵/۰۸/۲۰

تاریخ شروع:

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

تکنولوژی / زیرساخت:

PHP/Javascript

شماره قرارداد : ۵۰۶۲۱

تاریخ انعقاد: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷



مدت پشتیبانی:

یک سال

شرایط پرداخت:

سه قسط

مبلغ پروژه:

۱/۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

امضای طرفین

طرف دوم – کارفرما

طرف اول _ Mazorya Group

نام و نام خانوادگی: فرزانه زین العابدین

نام و نام خانوادگی: سید حسین حسینی

سمت:

سمت: مدیر عامل

امضا و مهر:

امضا و مهر:

تاریخ امضای طرف دوم

تاریخ امضای طرف اول